

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2054/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง อรุณศรี คุณกิตติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดแก่ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุด จำเลยจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งหาได้ไม่ หากจำเลยเห็นว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยชอบที่จะยื่นคำขอให้ศาลยกกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา มีการเลื่อนการขายทอดตลาดถึง 7 ครั้ง เพราะไม่มีผู้ประมูลซื้อบ้าง จำเลยขอเลื่อนบ้าง ได้ราคาต่ำเกินไปบ้างจนถึงการขายทอดตลาดครั้งที่แปด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายทรัพย์อันดับที่ 1 ถึงที่ 5 แก่โจทก์เป็นเงิน 3,000,000 บาทและขายทรัพย์อันดับ 6.6 แก่นายสมพร สุระวรรณวิจิตร เป็นเงิน 110,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดทั้งสองราย จำเลยที่ 1 แกล้งคัดค้านต่อศาลชั้นต้นว่า ราคาที่ผู้ประมูลได้นั้นต่ำเกินไป หากมีการแยกขายทรัพย์สินแต่ละอันดับจะได้ราคามากกว่านี้ จำเลยที่ 1 ได้พยายาม

หาคนเข้าสู่วราแล้วแต่ยังดำเนินการไม่ทันเพื่อบรรเทาความเสียหาย ขอให้ระงับการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ไว้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินแก่ผู้ที่มีประมูลราคาสูงสุด

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ 12พฤศจิกายน 2530 เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 อันดับที่ 1 ถึงที่ 5 แก่โจทก์
เป็นเงิน 3,000,000 บาทและขายทรัพย์สินอันดับที่ 6.6 แก่นายสมพร สุระวรรณจิตร
เป็นเงิน 110,000 บาท ก่อนการเคาะไม้ขายทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานการขายต่อศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ขายหรือไม่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งอนุญาตให้ขายได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเคาะไม้ขายไป ต่อมาวันที่ 18
พฤศจิกายน 2530 จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทรัพย์สิน ขอ
ให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว และประกาศขายทอด
ตลาดใหม่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มิได้ร้องคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ
หรือการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 27 และมาตรา 296 จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พิพากษายกอุทธรณ์
จำเลยที่ 1 จึงฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าวแล้ว

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานการขายทอดตลาดต่อ
ศาลขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดนั้น
เป็นวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี หากจำเลยที่ 1 เห็นว่า

การขายทรัพย์สินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ต้องยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้น ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่ทราบ การฝ่าฝืนนั้น ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการ บังคับใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 296 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่จำเลยที่ 1 หาได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วไม่ กลับยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เจ้า พนักงานบังคับคดีขายทรัพย์สินต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้วไม่ได้..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ